رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٧٧١٦ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٥٨٤ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ

المَوْضُوعَاتُ

عقد - نظافة - مسؤولية عقدية - تخفيض التزامات العقد - ملاحظة الجهة الرقابية على العقد - تحميل قيمة العقد تكاليف الأعمال المساندة - موافقة التخفيض للنظام - الإخلال بالتوازن المالي للعقد - انتفاء البينة - أتعاب المحاماة - التابع تابع.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بصرف المبلغ المخفض من قيمة العقد، ودفع أتعاب المحاماة - تضمن النظام أحقية الجهة الإدارية بتخفيض التزامات العقد بما لا يتجاوز (٢٠٪) - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على نقل وجمع النفايات الصلبة، ثم قيام المدعى عليها بتخفيض (٨٪) من قيمة العقد بناءً على ملاحظة ديوان المراقبة العامة بأن قيمة العقد تحملت تكاليف أعمال مساندة هي من التزامات المدعية بالضرورة - موافقة تخفيض قيمة العقد للنظام - عدم قبول احتجاج المدعية بأن التخفيض أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد؛ لعدم تقديم البينة على ذلك - سقوط استحقاق المدعية في الطلب الأصلي يستتبع معه سقوط استحقاقها في الطلب الفرعي وهو دفع أتعاب المحاماة - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾.
- قول الرسول ﷺ: "المسلمون على شروطهم".
- القاعدة الفقهية: (إذا سقط الأصل سقط الفرع).
- المادة (٣٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.
- المادة (٧) من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩١/٢/١١هـ.
- المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقديم وكيلة المدعية صحيفة دعوى حاصلها أنه بتاريخ ١٤٣٩/١/٢٢هـ أبرمت المدعية عقداً مع المدعى عليها وذلك لمشروع (النظافة لجمع ونقل النفايات البلدية الصلبة بمدينة جدة منطقة العقد الحادية عشر) رقم المشروع (١٩/٥/١٢/٠٠١/٠١٧٩/٣٠/٠٠/٣) لمدة (٥) سنوات، بمبلغ قدره (١١٣,٤٣٣,٥٤٠) مئة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمئة

وثلاثة وثلاثون ألفاً وخمسمئة وأربعون ريالاً، وأضافت أن المادة لخامسة في العقد المبرم بين الطرفين نصت على ما يلي: "يلتزم صاحب العمل بدفع قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في المادة السادسة والثلاثين من الشروط العامة للعقد مقابل قيام الطرف الثاني بتنفيذ وإتمام الأعمال المتعاقد عليها"، وعليه قامت المدعية بعملها على أكمل وجه ولكنها تفاجأت بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية ذي الرقم (٣٩٠٠١٨٨٧٢٦) وتاريخ ١٤٤١/٥/٤هـ بتخفيض قيمة عقد مشروع أعمال النظافة لجمع ونقل النفايات البلدية الصلبة بمدينة جدة بمنطقة العقد الحادية عشرة رقم (٣/٠٠/٣٠/٠١٧٩/٠٠١/١٢/٥/١٩)، القائم على تنفيذه شركة (...) بمبلغ قدره (٧,٨٩٨,٥٨٠) سبعة ملايين وثمانمئة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمئة وثمانون ريالاً، وكان هذا الخصم بناءً على خطاب موجه من ديوان المراقبة العامة رقم (٤٠٢١) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، وينقسم تخفيض قيمة بنود العقد إلى قسمين: ١-وظائف الخدمات الإدارية المساندة لأعمال الصيانة بمبلغ قدره (٤,٣٤٨,٥٦٠) أربعة ملايين وثلاثمئة وثمانية وأربعون ألفاً وخمسمئة وستون ريالاً. ٢-السيارات المساندة لأعمال الصيانة بمبلغ قدره (٣,٥٥٠,٠٢٠) ثلاثة ملايين وخمسمئة وخمسون ألفاً وعشرون ريالاً، ونص في هذا الخطاب على: "أن تكاليف هذه الوظائف الإدارية والسيارات محملة على أسعار العقد ويتم أخذها بالاعتبار من قبل المقاول دون الحاجة إلى إفراد بنود لها وأن إدراجها في جدول الكميات والأسعار أدى إلى ارتفاع تكاليف العقد"، وختمت صحيفة

الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ قدره (٧,٨٩٨,٥٨٠) سبعة ملايين وثمانمئة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمئة وثمانون ريالاً، مع دفع قيمة أتعاب المحاماة. وأرفقت بصحيفة الدعوى: صورة من العقد المبرم بين الطرفين، وكراسة الشروط والمواصفات المعدة من قبل المدعى عليها، ونسخة من جدول الكميات المعد من قبل المدعية. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها للدائرة عقدت لها عدة جلسات وفقاً لمحاضر ضبط الجلسات، وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات تضمنت: أنه تم تخفيض قيمة العقد مع المدعية بناءً على خطاب رئيس ديوان المراقبة العامة رقم (٤٠٢١) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ، والمشار فيه إلى خطاب الأمانة لعقود النظافة المبرمة مع الشركات والمتضمن: أن الإدارة المختصة في الديوان راجعت العقود المشار إليها وقد أسفرت المراجعة في تضمين جداول الكميات والأسعار تكاليف الوظائف الإدارية الموضحة في البيان المرفق رقم (٣) بقيمة قدرها (٨,٨٠٠,٠٢٠) ثمانية ملايين وثمانمئة ألف وعشرون ريالاً (لعقود المناطق السادسة والثامنة والحادية عشر) ومن ضمنها المنطقة المبرم فيها العقد مع المدعية شركة (...) وتوضيح الديوان (أن تكاليف هذه الوظائف الإدارية والسيارات محملة على أسعار العقد ويتم أخذها بالاعتبار من قبل المقاول دون الحاجة إلى إفراد بنود لها وأن إدراجها في جدول الكميات والأسعار أدى إلى ارتفاع تكاليف العقد...) وبناءً على ذلك طلب الديوان من المدعى عليها تخفيض قيمة تلك العقود بتكلفة الوظائف الإدارية وتكلفة السيارات، مع حصر الحالات المماثلة في عقود النظافة الأخرى

واتخاذ نفس الإجراء بشأنها وموافاة ديوان المراقبة العامة بما يؤيد ذلك. وبناءً عليه تم استكمال الإجراءات النظامية للتخفيض بناءً على طلب الديوان وتم الرفع من قبل الأمانة بموجب الخطاب رقم (٣٩٠٠١٨٨٧٢٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٤هـ لوزير الشؤون البلدية والقروية، وصدرت موافقة الوزير بتاريخ ١٤٤١/٥/٤هـ، بالتخفيض وذلك استناداً على المادة رقم (٣٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ، والتي تنص على أنه: "يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد وبما لا يتجاوز (١٠٪) عشرة في المئة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (٢٠٪) عشرين في المئة، وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك"، وختم ممثل المدعى عليها مذكرته بطلب رفض الدعوى، وأرفق نسخاً من الخطابات المشار إليها بالرد. وقدمت وكيلة المدعية مذكرة رد تضمنت: مخالفة المدعى عليها لضوابط تخفيض الالتزام والمذكورة في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الواردة بالفقرة الثانية من المادة الثامنة والخمسين، ونصها: "على الجهة الحكومية في حالة ممارسة صلاحياتها في زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها مراعاة الضوابط التالية... ٢-أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة ما يخدم مصلحة المرفق، على أن لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات، أو التغيير في طبيعة العقد، أو توازنه المالي"، ويتضح من المادة (٥٨) أن أي تخفيض في سعر العقد يجب أن يتم لسبب وجيه، ليس لمجرد أن الجهة

الحكومية قررت بعد توقيع العقد أن سعر العقد مرتفع للغاية، كما أن التخفيض الذي قامت به المدعى عليها لم يكن من أجل التغييرات أو التعديلات التي تخدم مصلحة المرفق، وإنما أثره الوحيد تخفيف الأعباء المالية عليها، وزيادته على المدعية وأدى ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات التي دخل فيها الطرفان على بينة وقامت المدعية بحسبة تكاليفها ومقدراتها بناءً على تلك الشروط والمواصفات مما أدى ذلك إلى الإخلال بالتوازن المالي لدى المدعية، كما أن لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أوجبت على أطراف العقد الالتزام بالشروط المتفق عليها بينهم إذ جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والتسعين ما يلي: "يجب على المتعاقدين والجهة الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاً لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه سير المرفق ومصلحته"، وختمت وكيلة المدعية المذكرة بطلب: ١-إلزام المدعى عليها بإعادة ما تم تخفيضه من مبلغ العقد والمقدر بـ: (٧,٨٩٨,٥٨٠) سبعة ملايين وثمانمئة وثمانية وتسعين ألفاً وخمسمئة وثمانين ريالاً. ٢-دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال. فيما قدّم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: أن الإجراء الذي قامت به المدعى عليها موافق لما في الشروط العامة للعقد في بند الموظفين والعمال من المادة (٢٥) والتي نصت على ما يلي: "يلتزم المقاول بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي وتأمين وسائل النقل والسلامة والرعاية الصحية وفقاً لما نصت عليه الشروط الخاصة"، وأفاد ممثل المدعى عليها أن التخفيض لم يؤثر على التوازن المالي للعقد كما ذكرت وكيلة المدعية وذلك لأنه تم تحليل

المستخلصات قبل احتساب حسم التخفيض من قبل الديوان ومراجعة مبالغ حسم تكاليف الخدمات والغرامات على المقاول ومقارنتها بفترة ما بعد التخفيض واتضح عدم وجود تأثيرات على حسم التكاليف على المقاول، استناداً على المادة (٣٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ، والتي تنص على أنه: " يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد وبما لا يتجاوز (١٠٪) عشرة في المئة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (٢٠٪) عشرين في المئة، وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك"، وكانت قيمة التخفيض (٧,٨٩٨,٥٨٠) سبعة ملايين وثمانمئة وثمانية وتسعين ألفاً وخمسمئة وثمانين ريالاً من إجمالي قيمة العقد (١١٣,٤٣٣,٥٤٠) مئة وثلاثة عشر مليوناً وأربعمئة وثلاثة وثلاثين ألفاً وخمسمئة وأربعين ريالاً، أي ما يقارب (٧٪) في المئة من قيمة العقد ولم تتجاوز النسبة المحددة نظاماً، وختم ممثل المدعى عليها مذكرته بأن المدعى عليها قد اتخذت الإجراءات النظامية وجاءت تصرفها متفقاً مع النظام؛ مما ينفي تعسفها في استخدام سلطتها تجاه طلب المدعية. وبجلسة ١٤٤٤/٣/٢٨هـ طلبت الدائرة من وكيلة المدعية الإفادة عن مدى تأثر العقد بعد تخفيض قيمته من قبل المدعى عليها وهل أدى ذلك إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد وشروطه. ومن ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرتين عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات تضمنت: أن تخفيض العقد من قبل المدعى عليها أثر على العقد؛ وذلك لأن المدعية أصبحت تستهلك من مالها لإتمام العقد على أكمل وجه وذلك أن المدعية رتبت

شؤونها من ناحية الموظفين والسيارات والمعدات بحسب ما تم توقيعه في العقد وعليه فإن التخفيض ينقل المدعية من حالة الاستفادة من العقد وهو هدف دخولها فيه من الأساس، إلى حالة الخسارة وقلة الربح، أما عن تأثير التخفيض في التوازن المالي للعقد، فإن التوازن المالي اختل وذلك لأن المدعية قامت بتحمل التكاليف من نسبة أرباحها وبهذا لم يصبح المجهود والتكلفة مناسبة ومتوازنة مع الربح المكتسب بعد التخفيض، وذلك لأن المدعية دخلت في العقد على أساس أرباح قامت بتقديرها، ودراسة الجدوى التي قامت بها، كما أن ما جاء في جداول الكميات متوافق مع ما طلبته المدعى عليها، وذلك لأن المدعى عليها هي من أعدت جداول الكميات وما كان للمدعية إلا تعبئة البيانات المطلوبة بحسب طلب المدعى عليها، وبنود التكاليف الإدارية وتكاليف النقل ضمن جدول الكميات المعد، والذي تم تقديمه للمدعية من قبل المدعى عليها، وختمت المذكرة بأن السماح للمدعى عليها بتخفيض سعر العقد من قبل طرف واحد بعد أن تكبدت المدعية هذه التكاليف بعناية ووفقاً لمتطلبات المدعى عليها ليس من العدل، لأنه سيزيد العبء على المدعية ويقلل من فائدة العقد ويعد مخالفاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت هذا الحكم.

الأسباب

لما كانت المدعية تهدف من رفع دعواها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بـ:

أولاً: تسليم مبلغ قدره (٧,٨٩٨,٥٨٠) سبعة ملايين وثمانمئة وثمانية وتسعون ألفاً

وخمسمئة وثمانون ريالاً، وهو المبلغ المخفض من قيمة العقد. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريالٍ؛ وعليه فإن الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية وفقاً لما قررته المادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، كما تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحكمة مكانياً وفقاً لما قررته المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وأما عن قبول الدعوى، وبما أن المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وبما أن نشوء الحق المدعى به كان من تاريخ تخفيض مبلغ العقد بعد موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية بتاريخ ١٤٤١/٥/٤هـ، وتقدمت المدعية بدعواها الماثلة أمام المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ؛ وعليه فإن الدعوى مقبولة شكلاً؛ لموافقتها لما ورد بالمادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن موضوع الدعوى، ولما كانت

العلاقة بين الطرفين علاقة عقدية فهي محكومة بالشروط والقواعد التي اتفق عليها الطرفان، وبما أن الأصل في صحة العقد استتمام مشروعيته أصلاً ووصفاً، بحيث يكون مستجمعاً لأركانه وأوصافه، مما يقضي مثول أطراف العقد لكل ما تضمنه بنوده وتحققت فيه شروطه، إعمالاً لقول الحق سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ولقول الرسول ﷺ: "المسلمون على شروطهم". وبالتأمل فيما استقر عليه قضاءً من اعتبار العقد الإداري: اتفاق تبرمه إحدى الجهات الإدارية مع أحد الأفراد تتحدد فيه حقوق والتزامات كل من الطرفين وفقاً لأحكام النظام، وأن التصرف القضائي فيه يكون تصرفاً كاملاً. ولما كانت المدعية تطلب: أولاً: تسليم مبلغ قدره (٧,٨٩٨,٥٨٠) سبعة ملايين وثمانمئة وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمئة وثمانون ريالاً، وهو المبلغ المخفض من قيمة العقد المبرم بين الطرفان. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال. وحيث نصت المادة السادسة من وثيقة العقد المبرم بين الطرفين على أنه: "يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ويتم تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها"، والمادة السابعة على أنه: "كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتم التوصل إلى تسوية بين الطرفين يختص ديوان المظالم بالفصل فيه، ويكون حكمه في ذلك نهائياً"، وبما أن المادة (٣٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ قد نصت على أنه: "يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد وبما لا يتجاوز (١٠٪) عشرة في المئة من القيمة

الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (٢٠٪) عشرين في المئة، وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك"، وقد نصت المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ على أن: "على الجهة الحكومية في حالة ممارسة صلاحياتها في زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها، أو إجراء أي تعديل أو تغيير في الأعمال المتعاقد على تنفيذها؛ مراعاة الضوابط التالية:... ٦-تصدر جميع الأوامر الخاصة بزيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقة عن الأعمال الإضافية وأوامر التغيير من قبل صاحب الصلاحية في الترسية"، وبما أن الثابت أن المدعى عليها قامت بتخفيض العقد المبرم بين الطرفين بناءً على طلب رئيس ديوان المراقبة العامة رقم (٤٠٢١) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٤هـ المشار إليه بوقائع هذا الحكم، والذي على إثره قامت المدعى عليها بمخاطبة وزير الشؤون البلدية والقروية بموجب الخطاب رقم (٣٩٠٠١٨٨٧٢٦) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٤هـ، وبناءً عليه صدرت الموافقة بالتخفيض من قبل الوزير بتاريخ ١٤٤١/٥/٤هـ، ولما كان أمر التخفيض أقل من (٢٠٪) من قيمة العقد وصدر ممن له الصلاحية في الترسية، كما أن ديوان المراقبة العامة له الصلاحية في مراقبة ومتابعة إيرادات الدولة ومصروفاتها، وذلك استناداً للمادة السابعة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ١٣٩١/٢/١١هـ والتي نصت على أنه: "يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة

المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. أما عن طلب المدعية لمبلغ أتعاب المحاماة والمقدر بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريالٍ، وبما أنه سقط الطلب الأصلي في هذه الدعوى وبالتالي يسقط معه مباشرة الطلب الفرعي استناداً للقاعدة الفقهية: (إذا سقط الأصل سقط الفرع)؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكرته المدعية بأن التخفيض في قيمة العقد أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد وهذا يخالف ما ورد باللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المادة الثامنة والخمسين المشار إليها بوقائع الحكم؛ إذ الثابت أن الدائرة في سبيل بيان ذلك طلبت من وكيلة المدعية تقديم ما يثبت الإخلال بالتوازن المالي للعقد وشروطه وذلك وفقاً لمحضر جلسة ١٤٤٤/٣/٢٨هـ، إلا أن وكيلة المدعية لم تقدم ما يثبت ذلك وكان ما تم تقديمه بخدمة تبادل المذكرات لا يعدو كونه مجرد كلام مرسل من قبل المدعية لا يرقى أن يكون دليلاً واقعياً وملموساً على الإخلال بالتوازن المالي للعقد وشروطه، كما أنه من الثابت وفقاً للشروط العامة للعقد على أن المدعية تلتزم بتوفير وسائل النقل والمواصلات لعمال المشروع؛ وعليه يتبين أن الإجراء الذي قامت به المدعى عليها بتخفيض قيمة العقد فيما يتعلق ببند وسيلة النقل والمواصلات موافق لما في الشروط العامة للعقد في بند الموظفين والعمال من المادة الخامسة والعشرين، والتي نصت على ما يلي: "يلتزم المقاول بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعماله بما في ذلك السكن الصحي وتأمين

وسائل النقل والسلامة والرعاية الصحية وفقاً لما نصت عليه الشروط الخاصة"، كما أن الجهة المدعى عليها لم يتبين من إجراءاتها ما يخل بإجراءات التعاقد، وكان تصرفها في حدود سلطتها التي منحها إياها المنظم، وكان مجموع ما تم تخفيضه من قبل المدعى عليها بالنسبة المئوية لم يتجاوز (٨٪) من قيمة العقد، والمنظم قد أجاز للمدعى عليها التخفيض حتى نسبة (٢٠٪)؛ ما تنتهي الدائرة معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى الإدارية رقم (١٧٧١٦) لعام ١٤٤٣هـ المرفوعة من شركة (...) ضد أمانة محافظة جدة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.